Banca del Fucino

DOCUMENTO DI SINTESI

MUTUO CHIROGRAFARIO
GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA-MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

		VOCI	COSTO
		Importo	€ 25.000,00
		Durata	072 mesi
TASSI		Tasso di interesse nominale annuo	Tasso di interesse nominale annuo : 1,10000 % Tasso di preammortamento: 1,100 %
TASSI		TAEG	1,43 %
TASSI		Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo + 2,50%
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Spese istruttoria	1,00% sul capitale iniziale
SPESE	Spese per i gestori del rapporto	Incasso rata	Non previste
SPESE	Spese per i gestori del rapporto	Invio altre comunicazioni ai sensi del D. Lgs. 385/1993	Non previste
SPESE	Spese per i gestori del rapporto	Spese di estinzione anticipata	Esente
PIANO DI AMMORTAMENTO		Tipo ammortamento	Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi
PIANO DI AMMORTAMENTO		Tipologia di rata	Rata fissa
PIANO DI AMMORTAMENTO		Periodicità delle rate	Mensile
VALUTE		Valuta applicata all'erogazione	Data erogazione
VALUTE		Valuta applicata al pagamento rate sul Conto Corrente	Data scadenza rata

CENTRO SPECIALISTICO MINERVA SRL

3/6/20

BANCA DEL FUCINO
Sede di Roma Ag. A

Banca del Fucino

CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO
GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA-MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

Spett. **Banca Fucino S.p.A**

Dipendenza:

Data 06.05.2020 **Luogo** Roma **NDG** 000007162045 **Rapporto** 11 / 31705

Intestazione:	Luogo di nascita (provincia):	Data di nascita:	Codice Fiscale / P. Iva
CENTRO SPECIALISTICO MIN ERVA SRL	(RM)	02/04/2009	0000010413451005
Indirizzo:	**Località:**	**CAP:**	
BRESCIA 25		00198	
Comune:	**Provincia:**	**e-mail:**	
ROMA	RM		

Io/Noi sottoscritto/i che in appreso sarò/saremo chiamato/i "Cliente", prendo/iamo atto che su richiesta del Cliente stesso, la Banca del Fucino S.p.A. (di seguito Banca) con sede legale e direzione generale in Roma, Via Tomacelli n. 107, concede un finanziamento pari ad € 25.000,00 a valere sul **C/C n.** 11/000000231414 alle condizioni economiche e contrattuali riportate nel "Documento di Sintesi" che costituisce parte integrante del presente contratto.

I) **CONFERMO/IAMO** la verità ed autenticità delle dichiarazioni già rese e della documentazione prodotta alla Banca.

II) **PRENDO/IAMO ATTO** che la concessione del prestito richiesto è subordinato alla GARANZIA DIRETTA della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.,

CENTRO SPECIALISTICO MINERVA SRL

LUOGO E DATA Roma, 06.05.2020

FIRMA/E CLIENTE/I

3/6/20

BANCA DEL FUCINO
Sede di Roma Ag. A

Banca del Fucino

CAPITOLO 1 CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA-MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

Premesso che:

- fine di favorire l'accesso al credito da parte delle Piccole e delle Medie Imprese (PMI) l'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23/12/96, n. 662, ha disposto la costituzione presso il MedioCredito Centrale S.p.A. del "Fondo di Garanzia", di seguito denominato "Fondo", per la prestazione di garanzie pubbliche a favore delle Banche finanziatrici e nell'interesse delle Piccole e Medie Imprese richiedenti;
- La fruizione di tali garanzie è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal MedioCredito Centrale S.p.A., nella sua veste di Ente gestore del Fondo, che la Parte Finanziata dichiara di ben conoscere in tutte le loro parti;
- La Banca è abilitata a presentare al MedioCredito Centrale S.p.A. le richieste di garanzia a valere sulle disponibilità del Fondo;
- La Parte Finanziata ha chiesto alla Banca l'erogazione di un finanziamento chirografario, assistito dalla garanzia del Fondo;
- La Banca, a fronte di tale richiesta di finanziamento, ha chiesto al Fondo la concessione della sua garanzia;
- Il "mutuatario" ha richiesto alla Banca del Fucino un finanziamento di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) , da utilizzarsi esclusivamente per Pagamento fornitori.
- Il MedioCredito Centrale S.p.A. ha comunicato alla Banca l'ammissione del finanziamento in oggetto alla garanzia del Fondo ed il relativo contratto di finanziamento è stato stipulato in data odierna.

1 Oggetto del contratto e tasso d'interesse.

1.1 La Banca concede un finanziamento, a titolo di mutuo, di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) – rapporto n. 11/31705 mediante versamento del relativo importo, al netto dell'imposta sostitutiva se dovuta e delle spese di istruttoria, sul c/c n. 11/000000231414, intestato a CENTRO SPECIALISTICO MINERVA SRL per il quale la parte mutuataria, con la sottoscrizione del presente atto, ne dà contestuale quietanza.

1.2 Il tasso di interesse nominale annuo è fissato nella misura del 1,10%.

1.3 Per il periodo, dalla data odierna, fino al 25/05/2022 la parte mutuataria corrisponderà soltanto gli interessi di preammortamento secondo la periodicità del piano di ammortamento già consegnato al cliente. Qualora la data indicata nel precedente capoverso non sia valorizzata il mutuo è da intendersi senza periodo di preammortamento.

1.4 La Parte Finanziata dichiara di essere a conoscenza che il finanziamento ed il relativo contratto, sono assistiti dalla garanzia del Fondo, garanzia che si qualifica come agevolazione pubblica per la sua natura e per il fatto che il costo della stessa è inferiore al suo valore teorico di mercato.

2 Modalità di rimborso del finanziamento.

2.1 Il rimborso del finanziamento sarà effettuato entro il termine massimo del 25/05/2026, mediante n. 48 rate con cadenza MENSILE, dell'importo attualmente di Euro 532,610 , ciascuna comprensiva di capitale e di interessi, secondo il piano di ammortamento noto e sottoscritto per accettazione dal mutuatario ed allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

2.2 Qualora sussista un giustificato motivo la Banca si riserva la facoltà di modificare, nel periodo di durata del mutuo, tutte le condizioni economiche relative a questo contratto, ad eccezione del parametro di variabilità e la sua maggiorazione come indicato al precedente art.1 e del compenso di cui all'art.6, rispettando le prescrizioni di cui dell'art.118 del T.U.B. e delle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni tempo per tempo vigenti. Il mutuatario approva specificatamente - ai sensi dell'art.117, quinto comma, del T.U.B. - tale facoltà della Banca. Resta inteso che la Banca potrà sostituire il parametro di riferimento del tasso di cui al precedente art.1, con altro analogo, solo nel caso in cui questi non sia più reperibile sui mercati finanziari. Resta in capo al mutuatario la facoltà di recedere dal contratto nei termini e con gli effetti indicati dalla norma sopra citata. In caso di tali variazioni, il nuovo piano di ammortamento sarà fornito su richiesta, al mutuatario.

2.3 Come previsto dall'artico 118 del T.U.B., qualora sussista un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole alla parte mutuataria, le commissioni e spese, percepibili durante l'intera durata del mutuo, rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 118 del T.U.B. e dandone comunicazione alla parte mutuataria con preavviso di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dalla parte mutuataria, utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. La parte mutuataria approva specificamente tale facolta' della Banca. La modifica si intendera' approvata ove la parte mutuataria non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non é soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, la parte mutuataria ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Si conviene espressamente che la Banca non potra' modificare unilateralmente in senso sfavorevole alla parte mutuataria il valore del tasso, nel caso di tasso fisso, ovvero il parametro e/o lo spread, in caso di tasso variabile. In caso di variazione della normativa richiamata al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

2.4 Il pagamento delle singole rate avviene: con addebito dell'importo delle rate di rimborso e degli eventuali accessori sul c/c n. 11/000000231414 intestato a CENTRO SPECIALISTICO MINERVA SRL sul quale la parte mutuataria si impegna a precostituirvi i fondi necessari.

3 Interessi di mora.

3.1 Sull'importo complessivamente dovuto che non trovasse integrale capienza nel conto corrente alle relative scadenze o comunque non pagato, ed anche in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, sarà tenuto a corrispondere, in luogo dell'interesse contrattuale, l'interesse di mora nella ragione annua di 2,50 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell'effettivo pagamento. Su tali interessi non sarà effettuata alcuna capitalizzazione periodica.

4 TAEG

4.1 In conseguenza delle condizioni economiche sopra indicate - rimborso capitale e pagamento interessi, spese iniziali istruttoria, spese per avviso di scadenza rata, commissione di incasso, oneri fiscali posti a carico del cliente (imposta sostitutiva, se dovuta, pari a Euro 62,500), spese per rendiconto annuale ex art.119 T.U.B., e le ulteriori spese meglio indicate nel Documento di Sintesi- il valore del TAEG del presente contratto e attualmente pari al **1,43%**. IL TAEG potra subire modificazioni a seguito delle variazioni del tasso di interesse, delle spese di riscossione delle rate, delle spese di comunicazioni annuali di cui alle norme in tema di trasparenza bancaria e delle spese per avviso scadenza rata. Non risultano comprese nel TAEG le spese conseguenti alle comunicazioni dovute per le variazioni delle condizioni applicate ai sensi dell'art.118 del D.Lgs.385/93 e successive modifiche. Le spese ed ogni altra tassa o imposta, anche addizionali, presente o futura per qualunque titolo inerente a questo contratto vengono assunte tutte dal Mutuatario, pure se accertate o pretese dopo la registrazione del contratto stesso.

5 Clausola risolutiva espressa e cause di decadenza del beneficio del termine.

5.1 Fermo restando il disposto di cui all'art. 1819 c.c., la Banca avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

5.2 La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art.1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del mutuatario o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. In particolare, a titolo esemplificativo, quando il mutuatario o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca.

5.3 Ai sensi dell'art. 1456 la Banca avrà diritto di risolvere il contratto di finanziamento anche allorchè si verifichino, oltre a quanto già previsto dal citato contratto di finanziamento, una o più delle seguenti ipotesi:

- le dichiarazioni / dati / notizie rilasciate dalla Parte Finanziata risultino mendaci, inesatte o reticenti;
- vengano accertate variazioni nella situazione di possesso dei requisiti, soggettivi dell'impresa ed oggettivi del programma di investimento, prescritti per la concessione ed il mantenimento della garanzia del Fondo;
- venga accertato che il finanziamento non è stato utilizzato, in tutto o in parte, per gli scopi e per le finalità per i quali è stato concesso;
- si verifichino uno o più dei casi di decadenza e revoca, in tutto o in parte, della garanzia del Fondo, per qualsiasi motivazione.

6 Facoltà di estinzione anticipata.

6.1 Il mutuatario può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo. Analoga facoltà spetta alla Banca, che potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dando un preavviso di giorni 15 (quindici), salva l'ipotesi di giusta causa in presenza della quale il recesso avrà effetto immediato (CAPITALE RESIDUO X 1%).

6.2 La Parte Finanziata dichiara di essere a conoscenza che dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, parziale o totale, così come di tutte le altre modificazioni nelle condizioni soggettive della Parte Finanziata ed oggettive dell'iniziativa previste per l'ottenimento e la fruizione della garanzia del Fondo, la Banca ne dovrà dare comunicazione a MedioCredito Centrale S.p.A, che assumerà le determinazioni del caso.

7 Garanzia.

7.1 Il finanziamento regolato dal presente contratto è assistito dalla GARANZIA DIRETTA della Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., come da Convenzione a cui le parti si richiamano per tutto quanto non contemplato nel presente contratto.

7.2 La Parte Finanziata dichiara di essere a conoscenza che la fruizione della garanzia del Fondo è disciplinata, oltre che dalle norme specifiche sopra richiamate, anche dalle norme generali in materia di procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive di cui al D. Lgs. 123/98.

7.3 La Parte Finanziata dichiara inoltre di ben conoscere, avendo avuto ricevuto un'informativa corretta, chiara e esauriente, le finalità del Fondo, le sue caratteristiche e modalità di intervento e che il finanziamento è stato richiesto per finalità aziendali coerenti con le disposizioni che regolano la fruizione della garanzia del Fondo.

8 Incompatibilità della garanzia.

8.1 La Parte Finanziata dichiara di non aver beneficiato, per le stesse spese oggetto del presente finanziamento, di altra agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, sotto qualunque forma, che sia incompatibile con la garanzia del Fondo ovvero che determini il superamento dei limiti massimi applicabili di intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto.

9 Qualifica della parte mutuataria.

9.1 La Parte Finanziata dichiara di qualificarsi in ossequio ai disposti di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361CE del 06/05/2003 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, come Micro, Piccola o Media Impresa.

10 Obblighi contrattuali.

10.1 La Parte Finanziata si obbliga, oltre a quanto già previsto dal presente contratto di finanziamento:

- ad utilizzare il finanziamento esclusivamente per le finalità dichiarate all'atto della domanda di garanzia e ripetute nel contratto di finanziamento stesso;
- a mantenere e impiegare, per tutta la durata del finanziamento, i beni finanziati per l'originaria destinazione dalla stessa dichiarata nella fase istruttoria del finanziamento, ripetuta all'atto della formalizzazione del presente finanziamento e accertata dalla Banca in tale sede. Eventuali variazioni, ammissibili unicamente nel caso di beni mobili dimostratisi obsoleti o tecnicamente superati o comunque inidonei all'uso, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto;
- per tutta la durata del finanziamento, a consentire ai funzionari del MedioCredito Centrale S.p.A. e/o della Banca, o a chiunque da questi incaricato, l'accesso presso la propria sede e presso le dipendenze interessate dagli investimenti oggetto del finanziamento, per l'esercizio di funzioni di controllo e lo svolgimento di indagini tecniche ed amministrative tendenti ad accertare il rispetto delle finalità dell'operazione di finanziamento e degli obblighi assunti, rimborsandone gli eventuali costi;
- per tutta la durata del finanziamento, a produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, nei tempi prevista dalla stessa, ed in particolare quella richiesta dal MedioCredito Centrale S.p.A. e/o della Banca, o da chiunque da questi incaricato, in occasione di variazioni, controlli, comunicazioni e/o informazioni;
- per tutta la durata del finanziamento, a comunicare tempestivamente alla Banca, mediante lettera raccomandata, la cessazione o la modifica dell'attività esercitata, le eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento, di denominazione o della sede dell'impresa stessa, le variazioni della compagine sociale, il suo assoggettamento a procedure concorsuali, a procedimenti penali nei confronti degli amministratori ovvero variazioni circa l'unità locale presso la quale vengono impiegati i beni oggetto di garanzia indicati nella domanda e nel contratto di finanziamento e comunque, più in generale, ogni variazione nella situazione di possesso dei requisiti, soggettivi dell'impresa ed oggettivi del programma di investimento, prescritti per la concessione ed il mantenimento della garanzia del Fondo;
- nei casi di revoca, in tutto o in parte, della garanzia del Fondo, per qualsiasi motivazione, a corrispondere al MedioCredito Centrale S.p.A. o alla Banca per la sua successiva retrocessione al MedioCredito Centrale S.p.A. laddove questo sia previsto, un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) dell'agevolazione di garanzia, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi previsti. L'importo dell'ESL, comunicato dal MedioCredito Centrale S.p.A. in sede di rilascio della garanzia, misura l'intensità agevolativa, ovvero il differenziale tra il costo teorico di mercato della garanzia e il costo della garanzia del Fondo.
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, nonché ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti;
- a non beneficiare, per le stesse spese oggetto del presente finanziamento, di altra agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, sotto qualunque forma, che sia incompatibile con la garanzia del Fondo ovvero che determini il superamento dei limiti massimi applicabili di intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto.
- a fornire la documentazione contabile, nel caso in cui il finanziamento sia concesso a fronte di un investimento, che attesti la realizzazione dello stesso entro i termini comunicati dal MedioCredito Centrale S.p.A nella lettera di esito positivo di ammissione all'intervento del fondo di garanzia. La mancata consegna della documentazione di cui sopra potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione ed il pagamento da parte della Finanziata di un importo pari all'ESL comunicato.
  - a rispettare tutte le altre previsioni che disciplinano la concessione e la fruizione della garanzia del Fondo.
  - A fornire la documentazione contabile nel caso in cui il finanziamento sia concesso per pagamento fornitori e/o altre finalità.

11 Foro competente.

11.1 In caso di controversia avente per oggetto la validità, l'efficacia, l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto e della garanzia, e che non sia stata risolta in via stragiudiziale, sarà competente il Foro della sede legale della Banca.

Banca del Fucino

La Parte Mutuataria CENTRO SPECIALISTICO MUNERA SRL

Dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente, ex art. 1341 Codice Civile, le seguenti clausole:

-	Art.	2	:	Modalità di rimborso del finanziamento.
-	Art.	3	:	Interessi di mora
-	Art.	5	:	Clausola risolutiva espressa e cause di decadenza dal beneficio del termine
-	Art.	6	:	Facoltà di estinzione anticipata.
-	Art.	10	:	Obblighi Contrattuali.

CENTRO SPECIALISTICO MUNERA SRL
La Parte Mutuataria

BANCA DEL FUCINO SPA
Perfezionamento Crediti

LUOGO E DATA Roma , 06.05.2020

CENTRO SPECIALISTICO MUNERA SRL

FIRMA/E CLIENTE/I

Con riferimento all'informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati Personali) e dell'art.5 del Codice di Deontologia e di Buona Condotta per i sistemi informativi gestiti dai soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – che **DICHIARO/IAMO** di aver ricevuto – **ESPRIMO/IAMO** consenso alla comunicazione alle società indicate nell'informativa stessa, nonché di tutti quelli – parimenti rilevanti ai fini della valutazione delle esposizioni personali forniti o comunque acquisiti nel corso del rapporto.

ACCONSENTO/IAMO inoltre al compimento, da parte delle suddette società, di tutte le operazioni di trattamento dei dati sopra indicati, anche con modalità elettronica e/o automatizzata, nonché alla conservazione dei medesimi dati per i tempi indicati nell'informativa fornita ai sensi dell'Art.5 del Codice di Deontologia.

ACCONSENTO/IAMO altresì a che tali dati accedano a seguito di altra domanda al finanziamento, altre Banche, società finanziarie che ne facciano eventualmente richiesta alla sopra individuata società di rilevazione dei rischi, a fini di prevenzione e/o contenimento del rischio di insolvenza.

AUTORIZZO/IAMO inoltre a consultare tutti i dati che venissero trasmessi alle suddette società da altre banche, società finanziarie per analoghe finalità di prevenzione e/o contenimento del rischio di insolvenza.

LUOGO E DATA Roma , 06.05.2020

CENTRO SPECIALISTICO MUNERA SRL

FIRMA/E CLIENTE/I

3/6/20

BANCA DEL FUCINO
Sede di Roma Ag. A

D'ACCORDO SU QUANTO PRECEDE, VI SALUTIAMO DISTINTAMENTE.

Banca del Fucino
BANCA DEL FUCINO SPA
Perfezionamento Crediti
(la Dipendenza)